

AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL · CAMPINA GRANDE/PB

Direito Administrativo

Material esquematizado dos três primeiros tópicos do conteúdo programático
Edital nº 01/2026 · Banca IDECAN · Prova objetiva em 30/08/2026

Tópico 1 · Administração Pública direta e indireta

Tópico 2 · Princípios da Administração Pública

Tópico 3 · Atos administrativos

Base empírica. O conteúdo foi calibrado a partir da análise de **109 questões** de Direito Administrativo extraídas de **34 cadernos oficiais** de provas de nível superior das três bancas de referência — **IDECAN (47 questões / 13 provas)**, **FCC (31 / 11)** e **CEBRASPE (31 / 10)** —, com gabaritos oficiais.

Fonte do conteúdo programático. Anexo do Edital nº 01/2026, de 09/05/2026, item 2.3 (SEFIN), cargo Auditor Fiscal da Receita Municipal.

0.1 O que o edital pede — e o que ele não pede

O edital de Campina Grande traz Direito Administrativo sob a rubrica “**Noções de Direito Administrativo**”, com a seguinte sequência literal:

TRANSCRIÇÃO DO EDITAL (ITEM 2.3 — AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL)

“Noções de Direito Administrativo: **Administração Pública direta e indireta. Princípios da Administração Pública. Atos administrativos. Poderes administrativos. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Serviços públicos. Controle da Administração Pública. Responsabilidade civil do Estado. Processo administrativo. Lei Federal nº 14.133/2021, noções gerais de licitações e contratos administrativos.**”

Os **três primeiros tópicos** — objeto deste material — são exatamente aqueles que, no corpus analisado, concentram a maior densidade de questões: **50,5% das questões on-topic** das três bancas versaram sobre organização administrativa, princípios ou atos administrativos. São também os tópicos *transversais*: eles reaparecem embutidos em questões de poderes, controle, licitações e processo administrativo. Dominá-los rende duas vezes.

A palavra “**Noções**” não deve ser lida como convite ao superficial. No corpus, a IDECAN cobrou em 2026 (PROCON/RJ) teses do STF sobre precatório de empresa pública e poder de polícia de guarda municipal — matéria de prova de Procuradoria. “**Noções**” **define a extensão, não a profundidade**.

0.2 Mapa de incidência: o que cada banca realmente cobra

EIXO	IDECAN	FCC	CEBRASPE
Formato	Enunciado-contexto (doutrina ou caso concreto) + “assinale a alternativa correta”. Provas Tipo A/B com ordem embaralhada. 4 ou 5 alternativas.	Enunciado curto, alternativas longas e paralelas; frequente “Está correto o que consta APENAS em”. 5 alternativas.	Itens C/E em concursos gerais; múltipla escolha (A–E) nos fiscos recentes (SEFAZ/SE 2025, SEFAZ/RJ 2025), inclusive no formato I-II-III.
Fonte preferida	Literalidade da Lei 9.784/1999 + conceito doutrinário clássico + teses recentes dos tribunais superiores.	Doutrina clássica (Di Pietro/Hely) + texto de lei. Gosta de contrapor conceitos gêmeos.	Jurisprudência do STF/STJ e distinções finas de doutrina; adora afirmação quase certa com um excesso.
Assunto nº 1	Identificação de princípio a partir do conceito; delegação/avocação; convalidação; entidades da Adm. indireta.	Descentralização × desconcentração; composição da Adm. indireta; princípio a partir do conceito.	Autotutela e seus limites; ato vinculado × discricionário e controle judicial; criação/extinção de autarquias.
Armadilha típica	Trocar um único elemento na definição (ex.: “órgão público <i>não</i> tem personalidade → logo é descentralização”).	Inserir “ambas pressupõem pessoas jurídicas diversas” na definição de desconcentração.	Acréscimo de um advérbio absoluto: “ <i>independentemente</i> de previsão legal”, “ <i>não</i> havendo necessidade de motivação”.

LEITURA ESTRATÉGICA DO CORPUS

Nas 47 questões IDECAN analisadas, **a maioria absoluta se resolve por três movimentos**: (1) reconhecer o conceito doutrinário embutido no enunciado; (2) checar a literalidade da Lei 9.784/1999; (3) lembrar de uma tese de tribunal superior. Este material foi montado nessa ordem: **conceito → letra da lei → jurisprudência**.

0.3 Como usar este material

- **Quadros comparativos** são o núcleo: a esmagadora maioria das questões difíceis nasce da confusão entre dois institutos vizinhos. Memorize a *coluna que diferencia*, não a linha inteira.
- **Caixas vermelhas (“Pegadinha”)** reproduzem a formulação exata que já foi usada para induzir ao erro. Leia-as como se fossem flashcards.
- **Caixas verdes (“Fixe assim”)** trazem a formulação correta, pronta para ser reconhecida na alternativa.
- Ao final de cada tópico há **questões reais comentadas**, com identificação de banca, órgão e ano.

1.1 O ponto de partida: Estado, Governo e Administração

CONCEITO	SIGNIFICADO	COMO APARECE NA PROVA
Estado	Pessoa jurídica de direito público interno, dotada de soberania (no plano interno, autonomia dos entes). Elementos: povo, território e governo soberano.	Base para diferenciar autonomia (entes federativos) de capacidade de autoadministração (entidades da Adm. indireta).
Governo	Conjunto de órgãos e funções de direção política ; atividade de comando, com discricionariedade máxima.	Atos de governo (políticos) têm controle judicial restrito — não confundir com ato administrativo.
Administração Pública	Sentido subjetivo/formal/orgânico (com maiúscula): o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que executam a função administrativa. Sentido objetivo/material/funcional: a própria atividade administrativa (fomento, polícia, serviço público, intervenção).	Alternativa costuma trocar os sentidos. Subjetivo = QUEM. Objetivo = O QUE.

PEGADINHA CLÁSSICA

“A Administração Pública em sentido *objetivo* compreende os órgãos e entidades que exercem a função administrativa.”
ERRADO — isso é o sentido *subjetivo*. O objetivo compreende a *atividade*.

1.2 As quatro técnicas de organização — o coração do tópico

Este é, com folga, o ponto mais cobrado do Tópico 1 nas três bancas. Ele foi objeto de questão direta na FCC (TJ/SC 2021), no CEBRASPE (SEPLAG/CE 2024, TJ/PA 2025, Câmara dos Deputados 2026) e na IDECAN (PROCON/RJ 2026, MPE/AM-FCC 2024 em espelho).

TÉCNICA	OCORRE	CRIA NOVA PESSOA JURÍDICA?	VÍNCULO
Centralização	O Estado atua por meio dos órgãos internos da Administração Direta .	Não	Hierarquia plena
Descentralização	Transferência de atividade para outra pessoa (física ou jurídica).	Sim (ou transfere a particular)	Não há hierarquia . Há controle finalístico / tutela / supervisão ministerial (vinculação)
Concentração	Reunião de competências em poucos órgãos.	Não	Hierarquia
Desconcentração	Distribuição interna de competências entre órgãos da mesma pessoa jurídica.	Não	Hierarquia / subordinação

FIXE ASSIM — A FRASE QUE RESOLVE A QUESTÃO

Desconcentração = 1 pessoa jurídica + hierarquia. Descentralização = 2 ou mais pessoas + ausência de hierarquia (só controle finalístico).

Ambas buscam especialização e eficiência — esse é o *ponto comum* que as bancas usam como isca.

PEGADINHAS LITERAIS JÁ APLICADAS

- **FCC (TJ/SC 2021):** “São conceitos distintos, embora possuam um ponto comum, qual seja, *ambas pressupõem pessoas jurídicas diversas.*” → **ERRADO**. O ponto comum é a busca por especialização; a desconcentração ocorre *dentro* de uma só pessoa.
- **FCC (TJ/SC 2021):** “Os entes descentralizados *não* estão sujeitos a controle ou tutela, vez que possuem independência e autonomia.” → **ERRADO**. Não há hierarquia, mas há **controle finalístico**.
- **IDECAN (PROCON/RJ 2026):** “A distribuição de competências a órgãos públicos caracteriza descentralização, tendo em vista que órgão público não é detentor de personalidade jurídica distinta.” → **ERRADO** (é desconcentração). Esta questão foi **anulada** justamente porque nenhuma alternativa acertava a distinção.
- **CEBRASPE (SEPLAG/CE 2024):** item que dizia que a descentralização “pressupõe duas ou mais pessoas, sejam elas *físicas ou jurídicas*” foi **anulado** — sinal de que a banca reconhece a controvérsia sobre a delegação a particulares.

1.2.1 Modalidades de descentralização

MODALIDADE	INSTRUMENTO	O QUE SE TRANSFERE	DESTINATÁRIO
Por serviços (técnica / funcional / outorga)	Lei	Titularidade + execução (posição majoritária — Di Pietro)	Entidades da Administração indireta
Por colaboração (delegação)	Contrato (concessão/permissão) ou ato (autorização)	Apenas a execução	Particulares
Política	Constituição	Competências próprias, com autonomia política	Entes federativos (E, DF, M)

DIVERGÊNCIA QUE A BANCA CONHECE

Carvalho Filho sustenta que a titularidade **nunca** se transfere. As bancas, quando cobram em termos absolutos, adotam Di Pietro (outorga transfere titularidade). Se a alternativa disser apenas que a **delegação por colaboração transfere só a execução**, ela está correta em qualquer corrente — é a formulação segura.

1.3 Administração Direta e os órgãos públicos

Administração Direta = conjunto de órgãos integrantes das pessoas políticas (União, Estados, DF, Municípios) e de seus Poderes. O art. 4º do **Decreto-Lei 200/1967** é o marco normativo: a Administração Federal compreende a Direta e a Indireta — e a reforma de 1967 é sempre lembrada como a que promoveu a **descentralização funcional** para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista (item cobrado como **CERTO** pelo CEBRASPE — TJ/PA 2025).

1.3.1 Órgão público: o que é e o que não é

- **Não tem personalidade jurídica** — é centro de competências despersonalizado.
- **Não tem vontade própria:** quem manifesta vontade é o agente; o efeito é imputado à pessoa jurídica (**teoria do órgão** ou **teoria da imputação**, de Otto Gierke). Esta é a base do princípio da impessoalidade em sua segunda acepção.
- **Tem CNPJ e pode ter capacidade processual excepcional:** órgãos *independentes e autônomos* podem ir a juízo (em regra por mandado de segurança) para defender **prerrogativas funcionais próprias** — não para discutir direitos

patrimoniais.

- **Criação e extinção dependem de lei** (CF, art. 48, XI). Por **decreto autônomo** (art. 84, VI, “a”) o Chefe do Executivo só pode dispor sobre **organização e funcionamento**, desde que *não* haja aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos.

PEGADINHA — CEBRASPE (SEFAZ/RJ 2025)

“O presidente da República pode **criar** órgão público, mediante decreto, desde que tal criação não implique aumento de despesa.”

ERRADO — decreto autônomo *extingue* funções/cargos vagos e *organiza*, mas **não cria nem extingue órgãos**.

1.3.2 Classificação dos órgãos (Hely Lopes Meirelles)

CRITÉRIO	ESPÉCIES
Posição estatal	Independentes (sem subordinação — Presidência, Casas Legislativas, Tribunais, MP, TCU) · Autônomos (cúpula, subordinados aos independentes — Ministérios, Secretarias, AGU) · Superiores (direção e controle, sem autonomia — Gabinetes, Coordenadorias) · Subalternos (mera execução — seções, portarias)
Estrutura	Simples/unitários (sem subdivisão) · Compostos (reúnem outros órgãos)
Atuação funcional	Singulares/unipessoais (uma só vontade — Presidência) · Colegiados (vontade da maioria — Tribunais, Conselhos)

1.4 Administração Indireta — o quadro que decide a prova

A Administração Indireta é **numerus clausus**: **autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista**. Nada mais. Esse fechamento é a matriz de dezenas de questões — inclusive da FCC (MPE/PB 2024), que ofereceu OSCIP e serviço social autônomo como distratores.

	AUTARQUIA	FUNDAÇÃO PÚBLICA	EMPRESA PÚBLICA	SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Criação	Criada por lei específica (CF 37, XIX)	Direito público: criada por lei. Direito privado: autorizada por lei + registro. LC define áreas de atuação	Autorizada por lei + registro dos atos constitutivos	Autorizada por lei + registro
Personalidade	Direito público	Pública ou privada (dupla possibilidade)	Direito privado	Direito privado
Capital	—	—	100% público (admite outras pessoas de direito público / entidades da Adm. indireta)	Capital misto; maioria das ações com direito a voto do poder público
Forma societária	—	—	Qualquer forma admitida em direito	Obrigatoriamente S.A.
Foro (federais)	Justiça Federal	Justiça Federal (se pública)	Justiça Federal (CF 109, I)	Justiça Estadual (Súmulas 517 e 556/STF)
Regime de pessoal	Estatutário (regra)	Estatutário ou celetista	Celetista + concurso público	Celetista + concurso público

Bens	Públicos (impenhoráveis, imprescritíveis, não onerados)	Públicos (se de direito público)	Privados — salvo os afetados a serviço público essencial	Privados — mesma ressalva
Falência	Não se sujeita	Não se sujeita	Não se sujeitam (Lei 11.101/2005, art. 2º, I)	

FIXE ASSIM — O PAR QUE A BANCA MAIS EXPLORA

Autarquia é CRIADA por lei (personalidade nasce com a vigência da lei — *não* precisa de registro).

EP e SEM têm a criação AUTORIZADA por lei (personalidade nasce com o **registro** dos atos constitutivos).

Regra da **paridade das formas**: a extinção segue o mesmo instrumento da criação — sempre **lei específica**. Cobrado como **CERTO** pelo CEBRASPE (TRT-10, 2025): “*Tanto a criação quanto a extinção das autarquias [...] dependem da edição de lei específica, em razão do princípio da paridade de formas.*”

PEGADINHAS LITERAIS JÁ APLICADAS — TODAS ERRADAS

- “As autarquias adquirem personalidade jurídica com o **registro** de seus atos constitutivos no Cartório de Pessoas Jurídicas.” (IDECAN, PROCON/RJ 2026)
- “Somente lei específica cria empresa pública e sociedade de economia mista, sendo prescindível o registro.” (IDECAN, PROCON/RJ 2026)
- “As fundações são **obrigatoriamente** pessoas jurídicas de direito privado.” (IDECAN, UERN 2024 — item apontado como INCORRETO)
- “Compõem a Administração Indireta **somente** pessoas jurídicas de direito público.” (FCC, TJ/SC 2021)
- “A autarquia tem as mesmas prerrogativas da Administração Direta, **inclusive capacidade política**.” (FCC, TJ/SC 2021) — autarquia tem *capacidade administrativa*, jamais política.
- “As possibilidades de forma societária da **sociedade de economia mista** são mais amplas do que as da empresa pública.” (CEBRASPE, EMBRAPA 2025 — ERRADO: é o inverso)
- “Empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de **direito público**.” (FCC, MPE/PB 2024)

1.4.1 Autarquias — regime e espécies

- **Prerrogativas**: imunidade tributária recíproca (CF 150, VI, “a”, §2º — sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais), prazos processuais em dobro, execução por **precatório**, prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932), impenhorabilidade de bens, presunção de legitimidade dos atos.
- **Agências reguladoras**: autarquias **sob regime especial** (Lei 13.848/2019). Marcas: mandato fixo dos dirigentes (sem exoneração *ad nutum*), autonomia reforçada, poder normativo técnico dentro dos limites legais, ausência de subordinação hierárquica ao Ministério.
- **Agência executiva**: **não é entidade nova** — é **qualificação** conferida por decreto a autarquia ou fundação que celebre **contrato de gestão** e possua plano de reestruturação. É título temporário, revogável.
- **Conselhos de fiscalização profissional** (CRM, CREA, CRC): são **autarquias federais**; a delegação do poder de polícia a entidade privada foi declarada inconstitucional (ADI 1717). **Exceção**: a **OAB** — serviço público independente, categoria *sui generis*, não integra a Administração indireta (ADI 3026).
- **Associações públicas** (consórcios públicos constituídos sob direito público — Lei 11.107/2005) têm natureza de **autarquia interfederativa** e são expressamente incluídas entre as pessoas jurídicas de direito público interno pelo art. 41, IV, do Código Civil.

CONTRATO DE GESTÃO — DUPLA FUNÇÃO (COBRADO PELO CEBRASPE, SEPLAG/CE 2024, COMO CERTO)

Celebrado com **órgãos e entidades da própria Administração**, ele **amplia** a autonomia (agência executiva). Celebrado com **organizações sociais**, ele **restringe** a autonomia da entidade privada, que passa a se sujeitar aos princípios da Administração Pública.

1.4.2 Empresas estatais — o bloco de jurisprudência que decide questão difícil

TEMA	ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
Regime jurídico	CF 173, §1º: estatais exploradoras de atividade econômica sujeitam-se ao regime das empresas privadas quanto a direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Prestadoras de serviço público têm regime mais próximo do público.
Privilégios fiscais	CF 173, §2º: vedados privilégios fiscais não extensivos ao setor privado — regra dirigida às exploradoras de atividade econômica.
Precatório e imunidade	Aplicam-se às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro (ECT — RE 220906; CODESP; INFRAERO). Este foi o gabarito da IDECAN em PROCON/RJ 2026.
Responsabilidade civil	CF 37, §6º (objetiva) alcança as prestadoras de serviço público . Exploradoras de atividade econômica respondem segundo o direito privado (subjetiva, em regra).
Concurso e dispensa	Concurso público é obrigatório . A dispensa do empregado de estatal exige motivação (RE 589998 — Tema 131), embora não se exija processo administrativo formal.
Licitação	Regem-se pela Lei 13.303/2016 (não pela Lei 14.133/2021), com regulamento interno próprio.
Controle	Sujeitas ao controle do Tribunal de Contas e ao controle finalístico do ente instituidor; a União, como controladora, responde por abuso de poder na gestão nos termos da Lei das S.A. (item CERTO — CEBRASPE, EMBRAPA 2025).

1.4.3 O que fica de fora: entidades paraestatais e terceiro setor

Expressão “**paraestatal**” = entidades que atuam **ao lado do Estado** (esse é o gabarito literal da FCC em MPE/AM 2024), sem integrá-lo. Não fazem parte da Administração Indireta e **não** constam do rol do Decreto-Lei 200/1967.

ENTIDADE	NATUREZA E VÍNCULO	PONTO DE PROVA
Serviços sociais autônomos (Sistema S)	Pessoas jurídicas de direito privado , criação autorizada por lei, mantidas por contribuições parafiscais.	Não exigem concurso público (RE 789874, Tema 569); sujeitam-se ao controle do TCU e a processo seletivo objetivo.
Organizações Sociais (OS)	Privadas, sem fins lucrativos, qualificadas por ato discricionário; vínculo por contrato de gestão .	ADI 1923: constitucionalidade condicionada a chamamento público impessoal.
OSCIP	Privadas, sem fins lucrativos, qualificadas pelo Ministério da Justiça; vínculo por termo de parceria .	Distrator recorrente como “integrante da Administração indireta” — sempre ERRADO .

Consórcios públicos
(Lei 11.107/2005)

Associação pública (autarquia interfederativa) ou pessoa jurídica de **direito privado**.

O consórcio público pode ser **contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados com dispensa de licitação** (Lei 11.107/2005, art. 2º, §1º, III; Lei 14.133/2021, art. 75, XI). A **associação pública** integra a administração indireta de **todos** os entes consorciados.

1.5 Questões reais comentadas — Tópico 1

IDECAN · PROCON/RJ · ADVOGADO · 2026 · Q32

No tocante ao regime jurídico aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista, marque a afirmativa correta.

- A. Somente lei específica cria empresa pública e sociedade de economia mista, sendo prescindível o registro no Cartório de Pessoas Jurídicas.
- B. Empresa pública que presta serviço público essencial, em caráter não concorrencial e sem intenção de lucro, submete-se ao regime de precatório, conforme entendimento do STF.
- C. As autarquias adquirem personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos no Cartório de Pessoas Jurídicas.
- D. Sociedade de economia mista e empresa pública podem se valer da falência e da recuperação judicial, com base no princípio da supremacia do interesse público.
- E. Empresa pública é criada por lei, e na sociedade de economia mista é autorizada a sua criação por lei.

Gabarito oficial: B. É a tese do RE 220906 (ECT) e sua extensão a CODESP/INFRAERO. (A) e (E) invertem “criar” e “autorizar” — **ambas** as estatais têm a criação apenas autorizada. (C) autarquia nasce com a lei. (D) Lei 11.101/2005, art. 2º, I, exclui expressamente EP e SEM.

FCC · TJ/SC · ANALISTA ADMINISTRATIVO · 2021 · Q22

Sobre desconcentração e descentralização administrativa, considere: **I.** São conceitos distintos, embora ambas pressuponham pessoas jurídicas diversas. **II.** A distribuição interna de competências decisórias, agrupadas em órgãos públicos, denomina-se desconcentração. **III.** A descentralização pressupõe o reconhecimento de personalidade jurídica ao ente descentralizado. **IV.** Os entes descentralizados não estão sujeitos a controle ou tutela.

Gabarito oficial: D (apenas II e III). I erra ao exigir pessoas diversas também na desconcentração; IV erra ao negar o **controle finalístico**. Note o desenho típico da FCC: dois itens verdadeiros diretos e dois falsos por **excesso**.

CEBRASPE · TRT-10ª REGIÃO · ANALISTA JUDICIÁRIO · 2025 · ITEM 31

Tanto a criação quanto a extinção das autarquias, cuja atuação é voltada para o desempenho de serviço público descentralizado, dependem da edição de lei específica, em razão da aplicação do princípio da paridade de formas.

Gabarito oficial: CERTO. CF, art. 37, XIX + paralelismo das formas. Guarde a expressão “paridade de formas” — o CEBRASPE a usa como sinônimo de “paralelismo”.

CEBRASPE · CÂMARA DOS DEPUTADOS · ANALISTA LEGISLATIVO · 2026 · ITEM 50

A administração indireta é composta por pessoas jurídicas com personalidade própria, criadas ou autorizadas por lei, que desempenham atividades administrativas de forma descentralizada, sem subordinação hierárquica ao ente instituidor, estando sujeitas a controle finalístico.

Assertiva correta. Repare que a banca encadeia *todos* os marcadores do conceito: personalidade própria + criadas/autorizadas por lei + descentralização + ausência de hierarquia + controle finalístico. Quando um item CEBRASPE reúne a definição completa e coerente, ele tende a ser CERTO; a inversão só aparece quando há um advérbio absoluto fora do lugar.

Integra a Administração indireta, no direito positivo brasileiro: (A) OSCIP...; (B) empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito público...; (C) fundação instituída pelo Poder Público, patrimônio exclusivamente público, personalidade jurídica de direito privado...; (D) serviço social autônomo, entidade dotada de personalidade jurídica de direito público...; (E) sociedade de economia mista, personalidade de direito privado, criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria a ente federado ou a entidade da Administração indireta.

Gabarito oficial: E. Definição literal do Decreto-Lei 200/1967, art. 5º, III. (B) erra a personalidade; (D) serviço social autônomo é **privado** e não integra a indireta; (A) OSCIP jamais integra. (C) é a chamada “fundação governamental de direito privado”, admissível, mas a alternativa foi construída com imprecisão quanto ao enquadramento — a assertiva integralmente correta é a E.

O Estado do RJ distribui competências a diversos órgãos públicos e cria a empresa pública XYT para prestar serviço público. Assinale a correta.

Questão anulada — nenhuma alternativa fechava. O aprendizado é o mapa correto: **distribuir competências a órgãos = desconcentração** (órgão *não* tem personalidade própria); **criar empresa pública para prestar serviço público = descentralização por outorga** (a EP é pessoa jurídica de direito privado). Sempre que a alternativa casar “órgão” com “descentralização”, ela está errada.

2.1 O regime jurídico-administrativo: as duas pedras de toque

Todo o Direito Administrativo se estrutura sobre um binômio de **prerrogativas e sujeições** (Celso Antônio Bandeira de Mello):

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO	INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO
Fonte das prerrogativas : autoexecutoriedade, cláusulas exorbitantes, poder de polícia, desapropriação, requisição, presunção de legitimidade.	Fonte das sujeições : licitação, concurso público, motivação, publicidade, controle, prestação de contas, impossibilidade de renúncia a competências.

Ambos são **princípios implícitos** (não constam do *caput* do art. 37 da CF), mas a **Lei 9.784/1999** menciona expressamente o “interesse público”. Note que a supremacia é do interesse público **primário** (da coletividade) — não do interesse **secundário** (patrimonial, do erário). Confundir os dois é armadilha frequente.

PEGADINHA — CEBRASPE (ANM 2025)

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, **independentemente de contraditório**, mesmo quando interferirem na esfera jurídica de interesses individuais, haja vista a **prevalência do interesse público sobre o privado**.”

ERRADO — a supremacia não afasta o devido processo. Lei 9.784, art. 2º, parágrafo único, e jurisprudência pacífica exigem contraditório quando a anulação repercutir na esfera individual.

2.2 Os princípios expressos da Constituição — LIMPE (art. 37, *caput*)

Legalidade

- **Para o particular** (CF 5º, II): pode fazer tudo o que a lei não proíbe (autonomia da vontade).
Para a Administração: só pode fazer **o que a lei autoriza** — subordinação, não mera não contradição.
- Alcança **todos** os Poderes e **todos** os entes, na Administração Direta e Indireta. Item CEBRASPE (SEFAZ/DF 2020) que restringia a legalidade “apenas ao Poder Executivo federal” foi dado como **ERRADO**.
- Evolução: **princípio da juridicidade** — a Administração se submete ao *bloco de legalidade* (Constituição, princípios, lei, regulamentos), e não apenas à lei em sentido estrito.
- Mitigações constitucionais: medida provisória, estado de defesa e estado de sítio.

Impessoalidade — as duas acepções (a mais cobrada)

1ª ACEPÇÃO — FINALIDADE /
ISONOMIA

2ª ACEPÇÃO — TEORIA DO ÓRGÃO / IMPUTAÇÃO

A Administração deve agir com **imparcialidade**, sem favorecer nem prejudicar pessoas determinadas.
Decorrências: concurso público, licitação, ordem cronológica de precatórios, vedação ao nepotismo, proibição de promoção pessoal na publicidade oficial (CF 37, §1º).

Os atos praticados pelo agente são **imputados ao órgão/entidade**, e não à pessoa física do agente. É o que permite falar em “ato da Prefeitura”, e não “ato do prefeito”.

FIXE ASSIM — ENUNCIADO-MODELO DA IDECAN (ALEPI 2024 E PROCON/RJ 2026)

Quando o enunciado disser “o Estado deve agir de modo imparcial [...] e os atos dos agentes são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam”, a resposta é **impessoalidade** — a banca cola as duas acepções na mesma frase justamente para separar quem estudou.

NEPOTISMO — BLOCO FECHADO DE JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 13**: veda nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o **3º grau** da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção/chefia/assessoramento, para cargo em comissão, função de confiança ou contratação temporária — inclusive por **ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado)**.
- Fundamento: impessoalidade e moralidade — não é necessário lei formal proibindo (a SV 13 decorre diretamente da CF).
- **Cargos políticos** (Secretário, Ministro): em regra fora da SV 13, salvo fraude, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de qualificação (RE 1133118, Tema 1000).
- O agente **já nomeado antes** da norma vedatória **é alcançado** por ela: item CEBRASPE (SEPLAG/CE 2024) que invocava segurança jurídica e confiança legítima para blindá-lo foi **ERRADO**.
- Caso-modelo da FCC (MPE/AM 2024): deputada nomeia filho do prefeito; o prefeito nomeia sobrinho da deputada → **nepotismo cruzado** → viola a **impessoalidade**.

Moralidade

- Não se confunde com a moral comum: é a **moral jurídica interna** da instituição — probidade, boa-fé, lealdade, honestidade.
- É **autônoma**: um ato pode ser formalmente legal e, ainda assim, imoral. Item CEBRASPE (STM 2025): “Um ato administrativo aparentemente fundamentado em lei pode contrair ao princípio constitucional da moralidade administrativa” — assertiva doutrinariamente correta.
- Instrumentos de tutela: **ação popular** (CF 5º, LXXIII), ação civil pública, ação de improbidade (Lei 8.429/1992).
- **Improbidade por violação a princípios** (art. 11): **independe** de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 11, §4º). Item CEBRASPE (PC/DF 2025) que exigia dano ou enriquecimento foi **ERRADO**. Após a Lei 14.230/2021 exige-se **dolo específico** e o rol do art. 11 passou a ser **taxativo**.

Publicidade

- Duplo conteúdo: (i) **transparência** — dever de divulgar; (ii) **condição de eficácia** do ato administrativo. **A publicidade não é requisito de validade**, mas de eficácia (produção de efeitos externos).
- CF 37, §1º: a publicidade oficial tem caráter **educativo, informativo ou de orientação social**, vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem **promoção pessoal**.
- **Exceções**: sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (CF 5º, XXXIII), intimidade/vida privada, investigações.
- **LAI (Lei 12.527/2011)**: publicidade é a regra, sigilo é a exceção. Ponto de prova (IDECAN 2025): **nunca** podem ser negadas informações sobre **condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes públicos** (art. 21, parágrafo único) — nem por classificação de sigilo.

- Item CEBRASPE (SEPLAG/CE 2024) dado como **CERTO**: “Viola o princípio da publicidade norma que considere sigilosa a movimentação de créditos públicos destinados a despesas reservadas ou confidenciais.”

Eficiência

- Inserido pela **EC 19/1998**, no contexto da **Reforma do Aparelho do Estado** — substituição do modelo burocrático pelo **gerencial**. Item CEBRASPE (SEPLAG/CE 2024): **CERTO**.
- Conteúdo (Hely): atuação com **presteza, perfeição e rendimento funcional**. Enunciado-modelo da IDECAN (ADAGRI/CE 2025): “lentidão, omissão, desperdício de recursos e falta de planejamento ofendem esse princípio”.
- Desdobramentos normativos: avaliação especial de desempenho para estabilidade (CF 41, §4º), avaliação periódica (art. 41, §1º, III), contrato de gestão (CF 37, §8º), duração razoável do processo (CF 5º, LXXVIII), Lei 13.726/2018 (desburocratização).
- Cuidado**: eficiência **não** autoriza afastar a legalidade. Alternativa que sugira “eficiência dispensa formalidades” é sempre falsa.

2.3 O rol da Lei 9.784/1999 — memorização obrigatória

O art. 2º da Lei do Processo Administrativo Federal traz **onze** princípios expressos. É o rol mais cobrado em prova depois do LIMPE, porque acrescenta princípios que **não** estão no *caput* do art. 37 da CF:

ART. 2º, LEI 9.784/1999

Legalidade · Finalidade · Motivação · Razoabilidade · Proporcionalidade · Moralidade · Ampla defesa · Contraditório · Segurança jurídica · Interesse público · Eficiência

Mnemônico: **LF-MRP-MAC-SIE**. Repare no que **não** está aqui: *publicidade* e *impessoalidade* não figuram no *caput* do art. 2º (embora apareçam nos incisos do parágrafo único como critérios). Já **finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica** são expressos *na lei*, mas **implícitos na Constituição**.

A PERGUNTA QUE SEPARA APROVADOS

“A motivação é princípio **implícito**, pois não consta do rol de princípios explicitados na lei.” **ERRADO** (formulação da FCC — SEFAZ/BA 2019). A motivação é **expressa** no art. 2º da Lei 9.784 (e nas leis estaduais de processo administrativo); o que é implícito é sua previsão *constitucional* para a Administração em geral.

2.4 Princípios implícitos — os que caem de verdade

PRINCÍPIO	CONTEÚDO	PONTO DE PROVA
Autotutela	Súmula 473/STF: a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (pois deles não se originam direitos), e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Súmula 346/STF: a Administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.	Independente de provocação (atua de ofício) — item CERTO no CEBRASPE/TRT-10 2025. Mas exige contraditório quando atingir interesses individuais e exige motivação — item que dizia “não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados” foi ERRADO.

Segurança jurídica e proteção da confiança	Vedação à aplicação retroativa de nova interpretação (Lei 9.784, art. 2º, p.ú., XIII). Prazo decadencial de 5 anos para anular atos favoráveis ao destinatário, salvo má-fé (art. 54).	LINDB, arts. 20 a 30 (Lei 13.655/2018): decisão com base em valores abstratos exige demonstração das consequências práticas (art. 20); regime de transição (art. 23); validade aferida pelas orientações gerais da época (art. 24).
Motivação	Dever de indicar os fundamentos de fato e de direito . Lei 9.784, art. 50: obrigatória em 8 hipóteses (negar/limitar/afetar direitos; impor ônus/sanções; decidir recursos; anular/revogar/suspender/convalidar; dispensar/declarar inexigível licitação; decidir concurso ou seleção; decidir de forma contrária a pareceres/laudos; importar reexame de ofício).	Admite-se motivação aliunde ou <i>per relationem</i> (art. 50, §1º) — concordância com fundamentos de pareceres anteriores. Item CEBRASPE (PF 2025) CERTO : “não se exige, em regra, formalidade específica”.
Razoabilidade e proporcionalidade	Limites internos à discricionariedade. Proporcionalidade em três subprincípios: adequação, necessidade (exigibilidade) e proporcionalidade em sentido estrito .	Fundamentam o controle judicial do mérito aparente — o Judiciário não substitui a escolha, mas invalida a escolha desproporcional.
Continuidade do serviço público	Serviços essenciais não podem parar. Base das cláusulas exorbitantes e da <i>exceptio non adimpleti contractus</i> mitigada.	Corte por inadimplemento é lícito se houver aviso prévio e não se tratar de unidade essencial (STJ).
Especialidade	Entidades da Administração indireta estão vinculadas às finalidades para as quais foram criadas ; não podem desviar-se do objeto legal.	Distrator recorrente da FCC quando pergunta “princípio que veda o favorecimento” (resposta: impessoalidade, não especialidade).
Tutela / controle finalístico	Controle da Administração Direta sobre a Indireta. Não é hierárquico ; depende de previsão legal .	Diferencie de controle hierárquico : este é pleno, permanente e independente de previsão expressa , abrangendo legalidade e mérito (item CERTO — CEBRASPE/TRT-10 2025).
Presunção de legitimidade	Atos administrativos presumem-se legais e verdadeiros até prova em contrário.	Presunção relativa (<i>juris tantum</i>) — inverte o ônus da prova para o administrado.

PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021, ART. 5º) — O ROL QUE A BANCA PEDE POR INTEIRO

Item **CERTO** no CEBRASPE (IBAMA 2025): são princípios expressos da Lei 14.133 a **probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável** (além de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, vinculação ao edital, julgamento objetivo, eficácia, celeridade, competitividade e segurança jurídica).

2.5 Questões reais comentadas — Tópico 2

IDECAN · ALEPI · TÉCNICO LEGISLATIVO · 2024

“Diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas [...]. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam.” O enunciado descreve o princípio da:

- A. Publicidade
- B. Legalidade
- C. Impessoalidade
- D. Moralidade
- E. Eficiência

Resposta: C — Impessoalidade. As duas acepções aparecem juntas. Modelo replicado em várias provas IDECAN: aprenda a reconhecer o *par* “imparcialidade + imputação ao órgão”.

IDECAN · ADAGRI/CE · 2025

“Exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional [...]. A lentidão, a omissão, o desperdício de recursos públicos e a falta de planejamento são atitudes que ofendem esse princípio.”

Resposta: Eficiência. Trata-se de citação praticamente literal de Hely Lopes Meirelles. A IDECAN monta boa parte de suas questões de princípios com **colagem doutrinária**: leia os conceitos clássicos *na fonte*, palavra por palavra.

CEBRASPE · TRT-10ª REGIÃO · 2025 · ITEM 34

A autotutela é um princípio administrativo que permite à administração pública rever e anular, de forma unilateral, seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, não havendo necessidade de motivação, ainda que direitos individuais sejam afetados.

Gabarito oficial: ERRADO. O erro está no trecho final. A autotutela existe e é unilateral — mas a anulação que atinge direitos individuais exige **motivação** (Lei 9.784, art. 50, IV) e **contraditório**. **Técnica CEBRASPE:** o item começa impecável e desaba na última oração. Leia o item de trás para frente.

CEBRASPE · SEPLAG/CE · 2024 · ITEM 73

Por força dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o ocupante de cargo comissionado nomeado antes da edição de norma que veda o nepotismo não pode ser alcançado pelos efeitos da referida norma.

Gabarito oficial: ERRADO. A vedação ao nepotismo decorre diretamente da CF (impessoalidade e moralidade) e tem eficácia imediata; não há direito adquirido a manter situação inconstitucional.

FCC · TJ/SC · ANALISTA ADMINISTRATIVO · 2021 · Q21

A Administração deve voltar-se exclusivamente para o interesse público e não para o interesse privado, vedando-se o favorecimento a alguns indivíduos em detrimento de outros. Trata-se do princípio da: (A) eficiência (B) autotutela (C) impessoalidade (D) razoabilidade (E) especialidade.

Gabarito oficial: C. Note o distrator (E) especialidade — a FCC o insere sempre que fala em “finalidade”. Especialidade é vinculação da *entidade* ao seu objeto legal; impessoalidade é vedação ao favorecimento *de pessoas*.

A Lei 12.527/2011 preceitua que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, exceto as expressas na legislação. Contudo, o acesso à informação NÃO compreende: [...] (C) projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Resposta: C. É a única exceção legítima entre as alternativas (art. 7º, §1º). As demais — patrimônio público, licitações, contratos, fundamentos de decisões e, sobretudo, **violação de direitos humanos por agentes públicos** — são de acesso **assegurado**. Guarde: *violação de direitos humanos nunca é sigilosa.*

3.1 Conceito e delimitação

Ato administrativo é a manifestação **unilateral** de vontade da Administração (ou de quem lhe faça as vezes) que, sob regime de **direito público**, visa a produzir **efeitos jurídicos** imediatos, com finalidade pública, sujeita a controle de legalidade pelo Judiciário.

NÃO CONFUNDIR	
Ato da Administração × ato administrativo	Nem todo ato praticado pela Administração é ato administrativo (ex.: contratos de direito privado, atos materiais). E há atos administrativos praticados fora da Administração (concessionária que aplica sanção ao usuário; Poder Legislativo que nomeia servidor).
Fato administrativo	Acontecimento sem conteúdo de vontade jurídica (a morte do servidor, o decurso do prazo, a execução material de uma obra). Não se anula nem se revoga fato administrativo.
Ato político/de governo	Sanção/veto, declaração de guerra, indulto. Controle judicial restrito à conformidade constitucional.

3.2 Requisitos (elementos) — COM-FI-FO-MO-OB

ELEMENTO	CONTEÚDO	VINCULADO?	VÍCIO
Competência (sujeito)	Poder legal para praticar o ato. É irrenunciável , imprescritível, improrrogável e de exercício obrigatório (Lei 9.784, art. 11).	Sempre vinculado	Excesso de poder; usurpação de função; função de fato
Finalidade	Geral: interesse público. Específica: o fim previsto em lei para aquele ato.	Sempre vinculado	Desvio de poder / desvio de finalidade
Forma	Exteriorização; em regra escrita e solene. Inclui o procedimento e, para parte da doutrina, a motivação.	Sempre vinculado	Vício de forma
Motivo	Pressuposto de fato e de direito que autoriza a prática. Não confundir com motivação (exposição escrita do motivo).	Pode ser discricionário	Motivo inexistente, falso ou juridicamente inadequado
Objeto (conteúdo)	Efeito jurídico imediato — o que o ato dispõe. Deve ser lícito, possível, certo e moral.	Pode ser discricionário	Objeto ilícito, impossível ou indeterminado

FIXE ASSIM — A REGRA DE OURO

COMPETÊNCIA, FINALIDADE e FORMA são **SEMPRE vinculados**. A discricionariedade só pode residir no **MOTIVO** e no **OBJETO** — e é exatamente aí que mora o **mérito administrativo** (juízo de conveniência e oportunidade).

Questão IDECAN (UERN 2024) pedia “elementos apenas de caráter vinculado”: a resposta correta é o par **Finalidade e Forma** — as demais alternativas embutiam motivo ou objeto.

3.2.1 Teoria dos motivos determinantes

Quando a Administração **declara** o motivo do ato, ela fica a ele **vinculada**: se o motivo declarado for inexistente ou falso, o ato é **nulo**, **ainda que a motivação fosse dispensável**. Exemplo canônico: exoneração *ad nutum* de ocupante de cargo em comissão motivada por “falta ao serviço” inexistente → ato inválido.

3.2.2 Competência: delegação e avocação (Lei 9.784, arts. 11 a 17)

	DELEGAÇÃO	AVOCAÇÃO
Regra	Permitida a órgãos ou titulares, ainda que não subordinados hierarquicamente , se não houver impedimento legal, por conveniência técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.	Permitida em caráter excepcional , por motivos relevantes devidamente justificados, e temporariamente , de órgão hierarquicamente inferior .
Formalidade	Ato de delegação e sua revogação devem ser publicados em meio oficial; devem especificar matérias, poderes, duração, objetivos e recurso cabível.	Exige motivação — jamais é automática ou implícita no poder hierárquico.
Revogabilidade	Revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.	Temporária por definição.
Imputação	As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo DELEGADO .	—
Efeito sobre o delegante	A delegação não exclui a competência do delegante, que permanece competente cumulativamente .	—
Indelegáveis CE-NO-RA	CE: matérias de competência exclusiva · NO: edição de atos normativos · RA: decisão de recursos administrativos	

CINCO FORMULAÇÕES FALSAS JÁ USADAS EM PROVA

- “O ato de delegação e sua revogação **prescindem** de publicação em meio oficial.” (IDECAN, UERN 2024)
- “As decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela **autoridade delegante**.” (FCC, TRT-23 2022)
- “O ato de delegação é **irrevogável** pela autoridade delegante, por razões de segurança jurídica.” (FCC, TRT-23 2022)
- “A edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos administrativos **podem** ser objeto de delegação.” (IDECAN, UERN 2024)
- “A avocação temporária de competência de órgão inferior **independe de motivação**, pois decorre do princípio hierárquico.” (FCC, SEFAZ/BA 2019)

GABARITO DO CEBRASPE EM PROVA DE AUDITOR FISCAL (SEFAZ/SE 2025, Q48)

A única alternativa correta era: “*O ato de delegação não exclui a competência da autoridade delegante, que permanece competente cumulativamente com a autoridade delegada.*” Guarde esta frase — ela é gabarito recorrente e resolve questões nas três bancas.

3.3 Atributos — P.A.T.I.

ATRIBUTO	CONTEÚDO	ALCANCE
Presunção de legitimidade e de veracidade	Presume-se que o ato nasceu conforme o direito (legitimidade) e que os fatos alegados são verdadeiros (veracidade). Inverte o ônus da prova .	Todos os atos administrativos. Presunção relativa .
Autoexecutoriedade	Possibilidade de executar o ato diretamente , por meios próprios, sem autorização judicial prévia.	Não é atributo de todo ato . Só existe quando (i) previsto em lei ou (ii) em situação de urgência . Ex. clássico de ausência: cobrança de multa não paga exige execução fiscal.

Tipicidade	O ato deve corresponder a figura previamente definida em lei como apta a produzir determinado resultado (Di Pietro).	Atos unilaterais ; afasta o ato inominado e é garantia contra o arbítrio.
Imperatividade (coercibilidade)	Imposição unilateral de obrigações a terceiros, independentemente de sua concordância (<i>poder extroverso</i>).	Não alcança os atos negociais (licença, permissão, autorização) nem os enunciativos (certidão, atestado, parecer).

PEGADINHAS DE ATRIBUTOS

- **CEBRASPE (Câmara dos Deputados 2026):** “A imperatividade e a autoexecutoriedade são atributos dos atos administrativos, **independentemente de sua natureza e de previsão legal.**” → **ERRADO** em dois pontos: dependem da natureza (não há imperatividade em ato negocial/enunciativo) e a autoexecutoriedade depende de lei ou urgência.
- **IDECAN (ADAGRI/CE 2025):** atributos do **poder de polícia** = **autoexecutoriedade, discricionariedade e coercibilidade**. Alternativas que trocam “discricionariedade” por “competência”, “motivo” ou “finalidade” são falsas — competência, motivo e finalidade são *elementos do ato*, não atributos.
- **CEBRASPE (SEFAZ/SE 2025):** “A **autoexecutoriedade** é a característica pela qual se demonstra o grau de imperatividade dos atos de polícia, podendo a Administração usar a força.” → **ERRADO:** o uso da força para vencer resistência é **coercibilidade**.

3.4 Classificação dos atos

CRITÉRIO	ESPÉCIES E CONTEÚDO
Liberdade de ação	Vinculados (elementos e condições previamente estabelecidos por lei — item CERTO no CEBRASPE/TRT-10 2025) · Discricionários (margem de valoração quanto ao motivo e ao objeto)
Formação da vontade	Simplex (uma só manifestação, de órgão singular ou colegiado) · Complexo (duas ou mais vontades de órgãos diferentes fundidas em um ato) · Composto (dois atos: um principal e outro acessório, de ratificação/visto/aprovação , que apenas confere exequibilidade)
Destinatários	Gerais (indeterminados, efeito <i>erga omnes</i>) · Individuais (destinatário certo)
Alcance	Internos (dentro da Administração) · Externos (atingem administrados; exigem publicação)
Exequibilidade	Perfeito (concluiu o ciclo de formação) · Válido (conforme o direito) · Eficaz (apto a produzir efeitos). As três qualidades são independentes — cabe ato perfeito, inválido e eficaz.

3.4.1 Espécies (classificação de Hely) e o trio negocial

ESPÉCIE	EXEMPLOS	OBSERVAÇÃO DE PROVA
Normativos	Decreto, regulamento, resolução, deliberação, regimento	Gerais e abstratos; não podem ser objeto de delegação (art. 13, I).
Ordinatórios	Portaria , circular, aviso, ordem de serviço, instrução	Disciplinam o funcionamento interno; decorrem do poder hierárquico .
Negociais	Licença, autorização, permissão , admissão, homologação, protocolo administrativo, visto	Coincidem vontade da Administração e do particular; não têm imperatividade.
Enunciativos	Certidão, atestado, parecer , apostila	Apenas atestam ou opinam. Não são atos administrativos em sentido próprio para parte da doutrina; não são revogáveis.

Punitivos	Multa, interdição de atividade, destruição de coisas	Decorrem dos poderes disciplinar e de polícia.
------------------	--	--

	LICENÇA	AUTORIZAÇÃO	PERMISSÃO DE USO
Natureza	VINCULADA	DISCRICIONÁRIA	Discrecional
Precariedade	Definitiva (não precária)	Precária	Precária
Interesse	Predominantemente privado , com direito subjetivo do requerente	Predominantemente privado , sem direito subjetivo	Interesse público predominante
Exemplo	Licença para construir; licença para exercer profissão	Autorização de uso de bem público; porte de arma	Permissão de uso de calçada para banca de jornal

FIXE ASSIM

Questão IDECAN (UERN 2024): município concede **licença para construir** após verificar o atendimento de **todos os requisitos** → o ato é **VINCULADO**. Sempre que o enunciado mencionar “preenchidos os requisitos legais”, o ato é vinculado e gera **direito subjetivo**.

3.5 Extinção dos atos administrativos

FORMA	CAUSA	QUEM PODE	EFEITOS
Anulação (invalidação)	Ilegalidade	Administração (de ofício ou provocada) e Judiciário	Ex tunc (retroativos), ressaltados terceiros de boa-fé
Revogação	Conveniência e oportunidade (ato válido)	Somente a Administração que praticou o ato	Ex nunc (prospectivos)
Cassação	O destinatário descumpre as condições que deveria manter	Administração	Ex nunc (sancionatória)
Caducidade	Norma jurídica superveniente torna o ato incompatível	—	Ex nunc
Contraposição (derrubada)	Novo ato de efeitos opostos ao anterior (ex.: exoneração diante da nomeação)	Administração	Ex nunc
Renúncia	O beneficiário abre mão da vantagem	Particular	Ex nunc

3.5.1 Limites da revogação — atos IRREVOGÁVEIS

- Atos **vinculados** (não há juízo de conveniência a rever);
- Atos que já **exauriram seus efeitos** (consumados);
- Atos que geraram **direitos adquiridos** (Súmula 473/STF) — assertiva do CEBRASPE (Câmara 2026) nesse sentido é **correta**;
- Atos **enunciativos** (certidões, pareceres, atestados);
- Atos **de controle** (homologação, aprovação) e meros atos administrativos;
- Atos **complexos**, por uma só das vontades que o integraram;
- Atos cuja competência para revogar já se **exauriu** (a competência é do órgão que praticou o ato).

3.5.2 Prazo decadencial (Lei 9.784/1999, art. 54)

- 5 anos para a Administração anular atos de que decorram **efeitos favoráveis aos destinatários**, contados da data em que foram praticados — **salvo comprovada má-fé**.
- **Efeitos patrimoniais contínuos**: o prazo conta do **primeiro pagamento** (art. 54, §1º).
- Considera-se exercício do direito de anular **qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato** (art. 54, §2º) — literalidade cobrada como **gabarito** pela IDECAN (UERN 2024).
- A **decadência administrativa** funciona como espécie de **convalidação involuntária/tácita** do ato defeituoso pelo decurso do tempo — item **CERTO** no CEBRASPE (EMBRAPA 2025).

3.6 Convalidação — o ponto mais cobrado do Tópico 3

ART. 55 DA LEI 9.784/1999

“Em decisão na qual se evidencie **não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros**, os atos que apresentarem **defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.**”

ELEMENTO VICIADO	CONVALIDÁVEL?	DETALHE DECISIVO
Competência (quanto à pessoa)	SIM	Desde que não se trate de competência exclusiva e não haja vedação legal à delegação. Instrumento: ratificação pela autoridade competente.
Competência (quanto à matéria)	NÃO	Vício insanável.
Forma	SIM	Desde que a forma não seja essencial à validade do ato.
Finalidade	NÃO	Desvio de finalidade é vício insanável.
Motivo	NÃO	Insanável.
Objeto	NÃO (regra)	Admite-se apenas a conversão quando o objeto for plúrimo e se puder aproveitar a parte válida.

FIXE ASSIM — FO.CO. CONVALIDA

FOrma (não essencial) e **CO**mpetência (quanto à pessoa, não exclusiva) → **convalidáveis**.

FInalidade, **MO**tivo e **OB**jeto → **insanáveis**.

Efeitos da convalidação: **ex tunc** (retroativos à data do ato original). A convalidação é ato **discricionário** (“poderão”), salvo quando o vício for de competência e a autoridade competente ratificar — caso em que boa parte da doutrina a vê como dever.

ESPÉCIES DE APROVEITAMENTO (COBRADAS PELO CEBRASPE, SEFAZ/DF 2020)

- **Ratificação**: a própria autoridade (ou a competente) supre o vício de competência ou forma.
- **Reforma**: novo ato **suprime a parte inválida** do ato anterior, mantendo a parte válida.
- **Conversão** (sanatória): novo ato suprime a parte inválida e **acrescenta** nova parte, de modo que o ato passe a ser de outra categoria.
- **Retificação**: correção de erro material.

Item CEBRASPE dado como **CERTO**: concedidas férias e licença em ato único, novo ato que *ratifica as férias e retira a licença indevida* configura convalidação por **reforma**.

PEGADINHAS DE CONVALIDAÇÃO

- “Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados, **ainda que acarretem lesão ao interesse público ou prejuízo a terceiro.**” → **ERRADO** (IDECAN, UERN 2024)
- “Atos administrativos com **vício de finalidade**, desde que demonstrada posterior adequação ao interesse público, [são convalidáveis].” → **ERRADO** (IDECAN, PROCON/RJ 2026)
- “Atos portadores de vício de competência **em razão da matéria**, por se tratar de irregularidade meramente formal.” → **ERRADO** (IDECAN, PROCON/RJ 2026)
- “Nem todo vício pode ser convalidado, podendo ocorrer a convalidação nos casos de vício de **competência e de forma.**” → **CERTO** (CEBRASPE, STM 2025)

3.7 Discrecionabilidade e controle judicial

O JUDICIÁRIO PODE	O JUDICIÁRIO NÃO PODE
• Anular ato ilegal — de qualquer natureza, vinculado ou discricionário; • Controlar a legalidade em sentido amplo (juridicidade): competência, finalidade, forma, existência/veracidade do motivo; • Invalidar por razoabilidade/proporcionalidade, por desvio de finalidade e pela teoria dos motivos determinantes; • Determinar a observância de políticas públicas constitucionalmente impostas, em caso de omissão.	• Revogar ato administrativo (revogação é privativa da Administração); • Substituir o juízo de conveniência e oportunidade por outro; • Valorar o mérito legítimo do ato.

DOIS ITENS ESPELHADOS — MEMORIZE OS DOIS

- **CEBRASPE (TRT-10 2025, item 28):** “Os atos discricionários, em razão de sua natureza, **não são passíveis de controle pelo Poder Judiciário.**” → **ERRADO**.
- **CEBRASPE (Câmara 2026, item 53):** “Os atos vinculados e discricionários distinguem-se quanto à margem de liberdade na apreciação do **motivo e do objeto**, sendo **ambos igualmente submetidos ao controle de legalidade** pelo Judiciário.” → **CERTO**.
- **IDECAN (PROCON/RJ 2026, Q39):** decisão que se recusa a examinar a legalidade do ato invocando separação de poderes está **incorreta**, “pois o Poder Judiciário **pode anular** ato administrativo eivado de ilegalidade” (gabarito D). Cuidado com o distrator que diz “pode **revogar**” — Judiciário não revoga.

3.8 Silêncio administrativo

- É **fato administrativo**, não ato: a inércia, por si só, não manifesta vontade.
- Só produz efeito jurídico (deferimento ou indeferimento tácito) quando a **lei** atribuir esse efeito.
- Sem previsão legal, cabe ao interessado provocar o Judiciário — que pode fixar prazo para decidir; se o ato for **vinculado**, o juiz pode determinar a prática do ato; se **discricionário**, só pode ordenar que a Administração se manifeste.
- Lei 9.784, art. 49: concluída a instrução, a Administração tem **30 dias** para decidir, prorrogáveis por igual período mediante motivação.

3.9 Questões reais comentadas — Tópico 3

IDECAN · PROCON/RJ · ANALISTA · 2026 · Q46

Considerando a teoria das invalidades no Direito Administrativo, assinale a alternativa que indica hipótese juridicamente passível de convalidação.

- A. Atos administrativos eivados de vício de competência relativa (*ratione personae*), desde que não se trate de competência exclusiva nem haja vedação legal à delegação.
- B. Atos inexistentes ou nulos de pleno direito, ainda que presentes boa-fé e ausência de prejuízo ao erário.
- C. Atos portadores de vício de competência em razão da matéria, por se tratar de irregularidade meramente formal.
- D. Atos administrativos com vício de finalidade, desde que demonstrada posterior adequação ao interesse público.
- E. Atos com vício de forma essencial, ainda que a formalidade seja elemento indispensável à validade.

Resposta: A. É a aplicação exata do binômio “competência quanto à pessoa (não exclusiva) + forma não essencial”. Repare como a banca constrói cada distrator negando **uma** das condições do art. 55.

IDECAN · UERN · 2024 · Q12

Conforme a Lei nº 9.784/99 acerca da anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- A. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
- B. A Administração deve anular seus atos ilegais, mas não pode revogá-los por conveniência ou oportunidade.
- C. O direito de anular atos favoráveis aos destinatários decai em **três** anos.
- D. Atos com defeitos sanáveis poderão ser convalidados ainda que acarretem lesão ao interesse público.
- E. Os atos administrativos prescindem de motivação quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação.

Gabarito oficial: A (art. 54, §2º). (C) é **cinco** anos; (E) inverte o art. 50, IV — nessas hipóteses a motivação é **obrigatória**. Padrão IDECAN: quatro distratores construídos por **troca de número** ou **inversão de dever/faculdade**.

CEBRASPE · SEFAZ/SE · AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO · 2025 · Q48

Assinale a opção correta a respeito dos atos administrativos.

- A. Reforma é o ato pelo qual o órgão competente sana ato inválido, suprimindo a ilegalidade que o viciava.
- B. A exequibilidade caracteriza-se como a situação jurídica que resulta da conformidade do ato com a lei.
- C. Atos compostos são os que exigem a intervenção de agentes ou órgãos diversos, tendo a vontade final certa autonomia ou conteúdo próprio.
- D. O ato de aprovação é a manifestação prévia e vinculada do administrador a respeito de outro ato.
- E. O ato de delegação não exclui a competência da autoridade delegante, que permanece competente cumulativamente com a delegada.

Gabarito oficial: E. (A) confunde reforma com ratificação; (B) descreve **validade**, não exequibilidade; (C) descreve o ato **complexo**; (D) a aprovação é, em regra, **posterior e discricionária**. Esta é a questão-modelo do CEBRASPE em prova de fisco: **uma** alternativa literal da Lei 9.784 cercada de definições doutrinárias deslocadas.

No que se refere aos poderes da administração pública, julgue: **I.** Configura-se excesso de poder quando o agente atua dentro da sua esfera de competência, mas com fim diverso do interesse público. **II.** O poder regulamentar é de natureza derivada e formalizado por meio de decretos e regulamentos. **III.** A autoexecutoriedade é a característica do poder de polícia pela qual a Administração pode usar a força para vencer resistência.

Gabarito oficial: B (apenas o item II). I descreve **desvio** de poder (excesso é atuar *além* da competência); III descreve **coercibilidade**. Guarde o par: **excesso = limites da competência; desvio = finalidade**.

Menores de dezoito anos são legalmente proibidos de dirigir. A autoridade de trânsito emite autorizações para que menores dirijam, desde que haja consentimento dos responsáveis. Marque a afirmativa que corresponde ao elemento do ato administrativo viciado: (A) Objeto (B) Finalidade (C) Competência (D) Forma (E) Motivo.

Gabarito oficial: A — Objeto. O conteúdo do ato (permitir que menor dirija) é **juridicamente impossível/ilícito**. Método: pergunte-se “o que o ato dispõe é possível e lícito?” — se não, o vício é de objeto. Se o problema fosse *quem* praticou, seria competência; se fosse o *porquê*, motivo; se fosse o *para quê*, finalidade.

A decadência administrativa pode ser considerada uma espécie de convalidação involuntária do ato administrativo defeituoso, em razão do decurso do tempo.

Gabarito oficial: CERTO. Decorrido o quinquênio do art. 54 sem má-fé, o ato viciado **estabiliza-se**. Doutrina chama de convalidação tácita ou involuntária. Alternativa espelhada que negue a estabilização será falsa.

Acerca da motivação dos atos administrativos, é correto afirmar: (A) A motivação é princípio implícito, pois não consta do rol de princípios da lei. (B) A perfeição dos atos colegiados depende de motivação individualizada. (C) A lei admite a chamada motivação *aliunde* ou *per relationem*. (D) [...] prazo improrrogável de trinta dias. (E) A avocação independe de motivação.

Resposta: C. A motivação por remissão a pareceres/informações anteriores é expressamente admitida (Lei 9.784, art. 50, §1º, e leis estaduais correspondentes). (D) erra ao dizer “improrrogável” — o prazo de 30 dias é **prorrogável** por igual período, mediante motivação (art. 49).

4.1 As 20 frases que valem ponto

1. Desconcentração = **uma** pessoa jurídica + hierarquia. Descentralização = **duas ou mais** pessoas + controle finalístico.
2. Autarquia é **criada** por lei; EP e SEM têm criação **autorizada** por lei e nascem com o **registro**.
3. Criação e extinção seguem o **mesmo instrumento** (paridade/paralelismo das formas).
4. Empresa pública: capital 100% público, **qualquer** forma societária, Justiça **Federal**. SEM: capital misto, **S.A.**, Justiça **Estadual**.
5. Estatal prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial → **precatório** e imunidade recíproca.
6. EP e SEM **não** se sujeitam a falência nem a recuperação judicial.
7. OS, OSCIP e Sistema S **não** integram a Administração indireta (são paraestatais / terceiro setor).
8. Órgão **não** tem personalidade jurídica; a vontade do agente é **imputada** à pessoa jurídica (teoria do órgão).
9. Decreto autônomo **não** cria nem extingue órgão.
10. Impessoalidade tem **duas** acepções: finalidade/isonomia e imputação ao órgão.
11. Eficiência entrou com a **EC 19/1998** (administração gerencial).
12. Publicidade é requisito de **eficácia**, não de validade.
13. Improbidade por violação a princípios **independe** de dano ao erário e de enriquecimento ilícito.
14. Autotutela permite anular **de ofício**, mas exige **motivação e contraditório** quando atinge direitos individuais.
15. Competência, finalidade e forma são **sempre vinculados**; mérito está no motivo e no objeto.
16. Delegação: revogável a qualquer tempo, publicada, decisão imputada ao **delegado**, delegante permanece competente.
Indelegável: **normativo, recurso, exclusiva**.
17. Autoexecutoriedade depende de **lei ou urgência**; imperatividade não alcança atos negociais e enunciativos.
18. Convalida-se **forma não essencial** e **competência quanto à pessoa** (não exclusiva); efeitos **ex tunc**.
19. Anulação = ex tunc, por ilegalidade, Administração e Judiciário. Revogação = ex nunc, por mérito, **só** a Administração.
20. Prazo decadencial de **5 anos** (art. 54), salvo má-fé; efeitos patrimoniais contínuos contam do **primeiro pagamento**.

4.2 Radar de advérbios — as palavras que denunciam o erro

PALAVRA NO ITEM	REAÇÃO IMEDIATA
“independentemente de previsão legal”	Suspeite: autoexecutoriedade, poder de polícia delegado e tutela dependem de lei.
“sempre”, “nunca”, “em qualquer hipótese”	O Direito Administrativo é feito de exceções; itens absolutos costumam ser falsos.
“não havendo necessidade de motivação”	Confira o art. 50 da Lei 9.784 — quase sempre a motivação é devida.
“somente”, “exclusivamente”	Verifique se a banca está fechando um rol que a lei deixa aberto.
“prescinde de” / “dispensa”	Leia como “não precisa de”. É a troca semântica que mais derruba candidato.
“revogar ato ilegal”	Erro clássico: ato ilegal se anula ; revoga-se ato válido e inconveniente.
“Judiciário pode revogar”	Sempre falso.

4.3 Método de resolução em 4 passos

1. **Identifique o instituto** pelo vocabulário do enunciado (“preenchidos os requisitos” → vinculado; “conveniência e oportunidade” → discricionário; “decorso do tempo” → decadência/caducidade).
2. **Localize o par confusível:** quase toda questão difícil vive de um par (desconcentração/descentralização; anulação/revogação; excesso/desvio; licença/autorização; complexo/composto; cassação/caducidade).
3. **Teste os absolutos:** passe o radar de advérbios da tabela acima.
4. **Confira a literalidade:** se o enunciado cita lei (9.784, 14.133, 13.303, 8.429), a resposta tende a ser a alternativa que reproduz o dispositivo, não a que “faz mais sentido”.

Nota metodológica. Este material foi elaborado a partir da leitura direta de cadernos oficiais de prova e dos respectivos gabaritos publicados pelas bancas (IDECAN, FCC e CEBRASPE), em concursos de nível superior, com recorte para os três primeiros tópicos de Direito Administrativo do Edital nº 01/2026 da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Provas utilizadas incluem, entre outras: IDECAN — PROCON/RJ 2026 (Advogado e Analista), PC/SC 2026, ADAGRI/CE 2025, SESAP/RN 2025, EMPARN 2025, ALEPI 2024, UERN 2024, IF/CE 2021; FCC — SEFAZ/SP 2026, SEFAZ/PI 2025, TRT-1ª e TRT-15ª 2025, DPE/SP 2025, MPE/PB e MPE/AM 2024, TRF-3ª 2024, TRT-15ª 2023, SEFAZ/PE 2022, TRT-23ª 2022, TJ/SC 2021, SEFAZ/BA 2019; CEBRASPE — Câmara dos Deputados 2026, SEFAZ/SE 2025, SEFAZ/RJ 2025, STM 2025, TJ/PA 2025, TRT-10ª 2025, IBAMA 2025, EMBRAPA 2025, ANM 2025, PF 2025, PC/DF 2025, SEFAZ/AC 2024, SEPLAG/CE 2024, AGU 2023, SEFAZ/DF 2020. Onde o gabarito oficial divergiu da doutrina majoritária ou a questão foi anulada, o fato está assinalado no comentário.